# ARMADA ARGENTINA
# DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE CONFORMIDAD AL RÉGIMEN DEL DECRETO DELEGADO Nº 1023/01 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS (DECRETO N° 1030/16) Y COMPLEMENTARIAS.**

| | |
|---|---|
| **Nombre de la Unidad o Jurisdicción Contratante:** | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA |
| **Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC):** | La DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA (UOC 38/31) que intervendrá en la substanciación del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará para la **ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO MOVIL** al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. |
| **Identificación del Expediente Administrativo por el que tramitará el citado procedimiento:** | EX-2026-92140836-APN-DGIA#ARA |
| **Rubro objeto del procedimiento:** | - EQUIPOS |

**1. DOMICILIO ESPECIAL:** Los oferentes que coticen en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán indicar expresamente en su oferta -en la fecha de apertura-, el domicilio especial y, además, el correo electrónico, en los que, en forma indistinta, se tendrán por válidas todas las comunicaciones, notificaciones e intimaciones que la ARMADA deba efectuarles.
Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de COMPR.AR, cuya dirección es https://comprar.gob.ar y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión (artículo 4° del Manual de Procedimiento del COMPR.AR aprobado por el Anexo I de la Disposición ONC N° 65-E/16).
En todos los casos, la validez de la respectiva comunicación, notificación que efectivice la ARMADA requerirá la transcripción íntegra del acto administrativo / actuación administrativa que se pretenda notificar (artículo 2°, último párrafo, del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo I de la Disposición ONC N° 62-E/16).

**2. DATOS DEL PROCEDIMIENTO**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE PROCEDIMIENTO:** LICITACION PUBLICA | |
| **Nro PROCESO COMPRAR: 38/31-449-LPU26** | **Ejercicio:** 2026 |
| **CLASE DE PROCEDIMIENTO:** DE ETAPA ÚNICA NACIONAL | |
| **MODALIDAD:** SIN MODALIDAD | |
| | |
| **FUNDAMENTO:** Para el equipamiento de la estación de radiocomunicaciones correspondiente a esta Dirección General. | |
| | |
| **OBJETO: ADQUISICION DE SISTEMA DE MONITOREO MOVIL** | |

Se deja constancia, que la UOC precitada de la ARMADA ha verificado que no existe un Convenio Marco a fin de obtener mediante aquel la citada prestación /suministro que se propicia contratar con aplicación de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

**3. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO:** 30 días, contado a partir de la fecha de notificación fehaciente por la ARMADA de la respectiva orden de compra que emitirá la UOC interviniente, notificación que producirá el perfeccionamiento del respectivo contrato (artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 34 del Manual aprobado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16).

## PARTE A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**1.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Las ofertas que no cumplan con las Especificaciones Técnicas descriptas en el sistema COMPR.AR y que se transcriben a continuación, serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas Especificaciones Técnicas un requisito esencial (artículo 66, inciso "j", del Anexo que conforma el Decreto precitado), de la contratación.

| RENGLÓN | CÓDIGO ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.3.4-9667.8 | SIST. DE MONITOREO MOVIL; TIPO: MONITOR Y ANALIZADOR, OPERACION: MANUAL, RANGO DE FRECUENCIA: 8KHZ - 8GHZ | 1 |

**Especificaciones**

- Rango de frecuencia de 8 kHz a 8 GHz
- Ancho de banda en tiempo real hasta 40 MHz (análisis de dominio de frecuencia y tiempo sin huecos / *gap-free* FFT).
- Barrido panorámico de alta velocidad hasta 60 GHz/s.
- Filtrado de preselección extenso y protección automática contra sobrecargas.
- Proveer de antena direccional de mano para rangos de hasta 33GHz con convertidor descendente integrado.
- Soporte para medidas en 5G, sincronización con temporización de tramas TDD, separación de enlace ascendente/descendente y análisis de haces
- Visualización de líneas de rumbo en pantalla y mapas para ubicación de fuentes al combinar con brújula y software móvil
- Peso no mayor a 3,5 kg (batería incluida).
- Más de 3,5 horas con baterías reemplazables.
- Pantalla táctil de 6,5 pulgadas con interfaz orientada a aplicaciones.
- Conectividad LAN, USB, tarjetas SDHC/SDXC.

**2. MUESTRA:** No aplica.

**3. VISITA:** No aplica.

**4. MUESTRA PATRÓN:** No aplica.

## PARTE B – NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL

**1. NORMATIVA APLICABLE**

Son aplicables al presente procedimiento de selección:

- Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, instituido por Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones.
- Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Nº 1030/16 y sus modificaciones.
- Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 62 – E/2016 de la ONC y sus modificaciones.
- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 63 – E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización y sus modificaciones.
- Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO, aprobado por Disposición Nº 64 – E/2016 de la ONC y sus modificaciones.
- Manual de Procedimientos para las Contrataciones que se gestionen en Compr.AR (Disposición ONC N° 65/2016) y sus modificaciones.

Serán aplicadas en sus partes pertinentes lo establecido por:

- Ley 17.250 – Sistema Único de Seguridad Social.

- Ley 19.549 – Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
- Ley 19.550 – Ley General de Sociedades.
- Ley 20.091 – Entidades de Seguro y su Control.
- Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.
- Ley 23.349 – Ley de Impuesto al Valor Agregado.
- Ley 24.156 – Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
- Ley 25.300 – Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
- Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.
- Ley 27.636 – Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero.
- Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188/99.
- Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública N° 27.275/2016.
- Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72.
- Decreto 202/2017 – Declaración Jurada de Intereses.
- Decreto Nº 1075/01 – Participación de MIPyMEs en las Contrataciones del Estado.
- Decreto Nº 1344/07 – Reglamento de la Ley de Administración financiera
- Decreto Nº 312/10 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.
- Decisión Administrativa Nº 344/1997 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, actual Ministerio de Hacienda.
- Resolución N° 11-E/17- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Resolución 36- Sindicatura General de la Nación.
- Disposición ONC 6-E/2018.
- Decreto Nº 963/18.

**2. NOTIFICACIONES Y VISTA DEL EXPEDIENTE.**

(Artículo 4° Anexo I de la Disposición ONC Nro.65/2016 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016). Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de COMPR.AR, cuya dirección es https://comprar.gob.ar y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión (artículo 4° del Manual de Procedimiento del COMPR.AR aprobado por el Anexo I de la Disposición ONC N° 65-E/16, modificado por Disposición DI-2019-109-APN-ONC#JGM).

La vista del expediente durante los plazos establecidos en el Decreto Reglamentario 1030/16 se realizará luego de 24 horas posteriores previa presentación de nota por escrito firmada por autoridad competente solicitando la misma. A tales efectos la nota puede ser enviada vía mail como archivo adjunto a la dirección de correo uocdgia.armada@gmail.com o bien presentarla personalmente en las oficinas de la UOC de la DGIA en el horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.

**3. CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS**

Para efectuar consultas al pliego de bases y condiciones particulares, el proveedor deberá haber cumplido con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de COMPR.AR. Las consultas, deben efectuarse a través de COMPR.AR.

La Unidad Operativa de Contrataciones, además de la publicidad que corresponda según la normativa general, difundirá en el COMPR.AR las circulares aclaratorias y las modificatorias que se emitan de oficio o como respuesta a consultas, en este último caso sin indicar el autor de la consulta.

*No se aceptarán consultas telefónicas, personales o vía mail y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.*

Las consultas deberán ser efectuadas hasta 24 (veinticuatro) horas antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

La UOC podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

**4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS**

La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes que participen del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplique este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que integran el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente pliego, sus Especificaciones Técnicas y demás documentación

complementaria por lo que no será necesaria la presentación de este pliego rubricado junto con la oferta (artículos 52 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo al Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

*Plazo de mantenimiento de oferta (Artículo 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)*
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.
En atención a que las ofertas alternativas son opciones a favor del organismo, en caso de no renovar o retirar el mantenimiento de oferta, deberá efectuarse por la totalidad de la oferta para el renglón en cuestión. La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del acto de apertura.
El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo periodo o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del periodo indicado, a menos que la notificación del acto de adjudicación tenga lugar con anterioridad.
La manifestación de un oferente de no renovar su oferta podrá ajustarse al modelo de nota incorporada como Anexo I de la Comunicación General ONC N° 7, del 24 de agosto de 2022 o la que en el futuro la reemplace.

El oferente que manifestase que no mantendrá su oferta quedara excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada. Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, no indica una fecha específica, el organismo tendrá por fenecida la oferta a partir de la fecha en que expire el plazo de mantenimiento de la oferta que se encontrare en curso. Solo podrá retirar su oferta, sin penalidad, al finalizar un periodo, nunca en el medio de un ciclo en curso.
Si el oferente manifestara su negativa a renovar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si, por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirase su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta. Asimismo, será pasible de las sanciones contempladas en la normativa vigente, que resulten de aplicación.
Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles administrativos, periodo durante el cual el oferente no podrá desistir de su oferta. Vencido este plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad, ni sanción (artículo 17 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

*Prórroga*
No se hará uso de la opción de prorrogar el plazo de vigencia de la contratación perfeccionada (artículos 12, inciso "g", del Decreto N° 1023/01 y 100, inciso "b", Puntos 1, 2, 3 y 4 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

*Moneda de Cotización*
Debe ser moneda nacional (artículos 58 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que conforma como Anexo la Disposición ONC N° 63-E/16).

**5. DOCUMENTACION A ACOMPAÑAR CON LA OFERTA**
*Requisitos administrativos, técnicos y económicos*
5.1. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS: (SE DEBERÁ ACOMPAÑAR, EN CASO DE QUE NO ESTÉ PRESENTADO EN EL LEGAJO CORRESPONDIENTE DE CADA OFERENTE QUE POSEE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES Y QUE SERA CONSULTADO POR LA UOC A TRAVES DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ELECTRÓNICA MODULO GUP)
5.1.1. "Declaración Jurada de Intereses" prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto

con la oferta. A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión (aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento), se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios:
- Capitán de Navío Maximiliano Jesús Vega DNI 22.944.143 – Director General de Inteligencia de la Armada.
- Capitán de Navío Carlos Manuel Reynoso DNI 23.216.021 – Subdirector General de Inteligencia de la Armada.
- Cristian Alejandro Popp DNI 29.735.234 – Jefe de Unidad Operativa de Contrataciones.

A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace. Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la Declaración Jurada de Intereses actualizada en SIPRO en los términos de la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN N° 11, del 19 de mayo de 2017 y su modificatoria, con sujeción a los lineamientos establecidos por la ONC mediante Comunicación General ONC N° 7, del 8 de marzo de 2024 (CGEOR-2024-7-APN- ONC#JGM) o aquella que en el futuro la reemplace. Ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.

5.1.2. "Declaración Jurada" en la cual manifieste que, de resultar adjudicatario, se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto N° 312, de fecha 2 de marzo de 2010. El porcentaje aludido se computará sobre la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio y resultará exigible cuando sea posible cuantitativamente cumplir con el mismo, o sea, que tal porcentaje represente al menos UNA (1) persona. Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para cumplir con la prestación, el oferente deberá manifestar dicha circunstancia, con carácter de declaración jurada, al momento de presentar su oferta, explicitando las particularidades del servicio que imposibilitan contar con personas con discapacidad en el porcentaje requerido por la ley (artículo 18, inciso "i", Punto 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

5.1.3. "Declaraciones Juradas de Habilidad para Contratar y de Elegibilidad". Sin perjuicio de su presentación con la oferta, las mismas deberán hallarse presentadas y actualizadas en SIPRO, en caso de cambio y/o por no estar vigentes las facultades para actuar del representante legal y/o apoderado que las hubiera firmado o cuando en las mismas se haya hecho mención a normas derogadas y/o modificadas posteriormente (artículo 18, inciso "i", Punto 5º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

5.2. REQUISITOS ECONÓMICOS:

5.2.1. Se deberá presentar la cotización a través del sistema COMPR.AR de acuerdo a los formularios electrónicos que el mismo sistema posee conjuntamente con las especificaciones técnicas de su oferta acompañando, en caso de ser necesario y requerido, anexos y/o imágenes que ayuden a analizar la oferta.

5.3. REQUISITOS TECNICOS:

5.3.1. Se deberá presentar la cotización a través del sistema COMPR.AR de acuerdo a los formularios electrónicos que el mismo sistema posee. Conjuntamente con las especificaciones técnicas de su oferta acompañando, en caso de ser necesario y requerido, anexos y/o imágenes que ayuden a analizar la oferta.

*Unión Transitoria de empresas*

5.4. Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UTE), además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta lo siguiente:

5.4.1. Poder emitido por las personas que conformarán la UTE o sus representantes legales en favor de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.

5.4.2. Declaración jurada suscripta por las personas que conformarán la UTE o sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:

5.4.3. El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo, esto último, cuando la rúbrica del citado contrato se prevea en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como medio de perfeccionamiento de la contratación adjudicada.
5.4.4. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas en la UTE, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.
5.4.5. El compromiso de mantener la vigencia de la UTE por un plazo no menor al fijado en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.
5.4.6. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UTE, ni en el de las personas jurídicas que la integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante (ARMADA ARGENTINA).
5.4.7. El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.
5.4.8. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos previstos en este Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. Dichos requisitos deben ser cumplidos individualmente por cada uno de los integrantes de la UTE oferente.
Una vez presentada la oferta, las UTE no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de personas que las compondrán, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato adjudicado, excepto conformidad expresa de la ARMADA.
Las personas que se presenten en los términos previstos en el presente apartado, es decir, como UTE, no podrán presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas presentadas (artículo 13 inciso "J" del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por Disposición ONC Nº 6-E/18.

*Consideraciones generales.*
La omisión de presentar, con la oferta, en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, los requisitos administrativos, económicos y técnicos podrá ser considerada como causal suficiente de exclusión del respectivo procedimiento de selección que se tramite.
En forma previa a la concreción por la ARMADA de la exclusión indicada en el párrafo precedente ante la omisión en que incurra el respectivo oferente -al no acompañar con su oferta, en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes que tramite la ARMADA los formularios correspondientes, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el trámite de los citados procedimientos, intimará al oferente incumpliente al efecto de que subsane su omisión en el plazo de DOS (2) días hábiles contado desde la fecha correspondiente al día hábil siguiente a la fecha en que reciba dicha intimación. Una vez extinguido el plazo de mención -de subsistir la omisión-, dicha omisión constituirá causa suficiente de exclusión.

**6. GARANTÍAS**
(Artículos 78 al 80 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)
*Clases de garantía. (Artículo 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)*

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En la oferta presentada a través del COMPR.AR se deberá individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos. A su vez, el original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberá ser entregada a la Unidad Operativa de Contrataciones dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir del acto de apertura, en Avenida Comodoro Py 2055 4to Piso Oficina 4-36 interno 2301. Caso contrario la oferta será desestimada.
- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.
- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

*Moneda de la garantía*

Se aplica lo dispuesto en el Artículo 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

*Formas de constitución de garantías*

Las garantías a las que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios podrán constituirse de las siguientes formas o mediante combinaciones de ellas:

- Mediante certificado de depósito bancario efectuado en la cuenta institucional de la jurisdicción o entidad contratante individualizada en el presente Pliego.
- Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. En tal supuesto, deberán ser emitidos a la orden de: ARA 4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS y depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
- Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia a los beneficios de división y excusión, en los términos del artículo 1583 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).
- Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN), extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las entidades aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.
  A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el organismo procederá de conformidad con los lineamientos establecidos o que en el futuro se establezcan mediante comunicación general de la Oficina Nacional de Contrataciones.
  La ARMADA solicitará al oferente o adjudicatario la sustitución de la entidad aseguradora, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.
- Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el oferente, adjudicatario o cocontratante tenga en entidades de la Administración Publica Nacional, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.
- Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el presente Pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M), equivalente a la suma de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 10.400.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-.
- La garantía que se instrumente mediante un pagaré deberá ceñirse a las siguientes pautas: I) El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes; II) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, mediante sello o letra imprenta mayúscula legible y numero de Documento Nacional de Identidad (DNI); completándose además los datos que figuran en los formularios usuales. III) En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz. IV) Los pagarés que se presenten como garantía de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior; IV) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado "a la vista"; V) Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

Las garantías que presenten los oferentes y adjudicatarios deberán estar constituidas en favor del "ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA" y en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya mediante depósito en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BNA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía (artículo 45 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

La ARMADA no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes (artículo 82 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

*Excepciones a la obligación de presentar garantías*

No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

- Adquisición de publicaciones periódicas.
- Contrataciones de avisos publicitarios.

- Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000) equivalente a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-.
- Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000) equivalente a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-.
- Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.
- Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.
- Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder -a requerimiento de la ARMADA- por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.
Las excepciones previstas en la presente cláusula y en el artículo 80 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16, no incluyen a las contragarantías, con la salvedad contemplada en el artículo 85 del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo I a la Disposición ONC N° 62-E/16 y sus modificatorias.

**7. DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.**
Las ofertas se deberán presentar a través del COMPR.AR utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema, y cumpliendo todos los requerimientos de los pliegos aplicables, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico (artículo 9° del Manual de Procedimiento del COMPR.AR aprobado por el Anexo I de la Disposición ONC N° 65-E/16).

**8. CRITERIO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS**
(Artículos72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)
*Forma de evaluación*
De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para la ARMADA, teniendo en cuenta en un primer momento la foto y/o folleto del ítem, el precio, la calidad del bien y/o servicio, la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Se entenderá como oferta admisible a aquella que cumpla con todos los requisitos que deben cumplir las ofertas y los oferentes en los términos del presente pliego (artículo 27, inciso 3°, del Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16). Mientras que se entenderá que una oferta es inconveniente cuando por razones de precio, financiación u otras cuestiones complementarias, dicha oferta no satisfaga adecuadamente los intereses de la ARMADA. (artículo 27, inciso 5, del Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).
La Comisión Evaluadora o la Unidad Operativa de Contrataciones de ésta Dirección General, al valorar las ofertas, deberá tener en consideración además del menor precio, las ventajas o conveniencias de cada propuesta que hagan aconsejable la adjudicación de una de mayor precio pero que reúne otras condiciones que la transforma en más conveniente; circunstancia que deberá estar debidamente acreditada y fundamentada en las actuaciones.

Para la determinación de la oferta más conveniente se deberá considerar:
- La comparación objetiva de los elementos ciertos que contienen las ofertas.
- La demostración de que la ventaja que representa la oferta tiene relación directa con el objeto del contrato y las funciones que debe cumplir.
- El ajuste de la oferta a las reglas técnicas establecidas en las especificaciones técnicas.
- Otras variables que demuestren el mayor beneficio para los intereses públicos.

*Desempate de ofertas – Mejora de Precios.*

En el caso de igualdad de precios y calidad de las ofertas presentadas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se observarán por la ARMADA -en primer término-, las normas sobre preferencias que establece la normativa vigente.
En tal sentido, el artículo 10 del Anexo al Decreto N° 659/21 establece que, en caso de producirse un empate de ofertas, deberá priorizarse en primer término a aquella empresa que posea en su planta laboral a personas travestis, transexuales y transgénero y que en el caso de que varias de las empresas igualadas incluyan en su plantel a personas con dichas identidades, deberá priorizarse al oferente que posea el mayor porcentaje de personas travestis, transexuales y transgénero en sus puestos de trabajo.
Asimismo que, a efectos de hacer valer esta preferencia, los oferentes deberán acreditar fehacientemente la relación laboral con el aludido personal y, en su caso, la cantidad mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral.
De mantenerse la igualdad, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios. Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Ello así, conforme a lo establecido en el artículo 70 del Anexo al Decreto N° 1.030/16.

*Causales de desestimación y pautas de inelegibidad de ofertas.*
8.1. Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas restantes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, asimismo, de lo prescripto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Delegado N° 1.023/01 y su reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1.030/16, como también lo prescripto en la normativa complementaria, serán desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo 68 del Anexo que conforma el Decreto N° 1.030/16.
Para verificar que los oferentes no se encuentran incursos en las causales de inelegibilidad contempladas en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios bastará, en principio, con la presentación de la Declaración Jurada de Elegibilidad, sin perjuicio de los indicios o extremos probatorios que en cada caso pudieren recabarse (artículo 26 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).
En relación a la causal prevista en el inciso i) precitado, se verificará que los oferentes no se encuentren incluidos en las listas de inhabilitados allí referidas. A tal efecto, durante la etapa de evaluación de las ofertas, corresponderá a quien realice la evaluación o recomendación de la oferta-, es decir, a la Comisión Evaluadora o, en su caso, a la Unidad Operativa de Contrataciones ingresar a los siguientes sitios web:

- BID: https://www.iadb.org/es/quienes-somos/transparencia/sistema-de-sanciones/empresas-e-individuossancionados
- BANCO MUNDIAL: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms

En caso que en dicha consulta se verifique que los oferentes se encuentran incluidos en las listas de inhabilitados referidas, deberá considerarse a la persona humana o jurídica en cuestión inelegible. En todos los casos, deberá acompañarse al expediente por el cual tramite el procedimiento de selección un informe gráfico por el cual se incorporen formalmente a las actuaciones las constancias que den cuenta de la fecha de consulta de los respectivos listados y de su resultado -Comunicación General ONC Nº 01/26 (CGEOR-2026-1-APN-ONC#JGM)-.

Asimismo, serán desestimadas aquellas que coticen un precio vil o no serio conforme lo establecido por el artículo 69 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16, situación que se considerará producida, cuando del respectivo Informe Técnico que se contempla en el mentado artículo, surja fehacientemente acreditado que la oferta presentada no podrá ser cumplida por el oferente que la hubiera realizado A este último fin, en forma previa a la desestimación, podrá requerirse al respectivo oferente las precisiones necesarias sobre la composición de su oferta sin que dichas precisiones impliquen la alteración de la misma.
También serán desestimadas las ofertas formuladas por personas humanas o jurídicas que no estuvieran inscriptas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO) a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas o a la fecha de adjudicación, ésta última, en los casos en que no se emita el respectivo dictamen de evaluación de las ofertas (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM). Dicha desestimación tendrá lugar en el supuesto en que los oferentes no se encuentran inscriptos en el SIPRO pese a la intimación que le curse la UOC en los términos del artículo 28 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM.
En forma similar, serán desestimadas las ofertas concretadas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional en los términos del artículo 66, inciso "b" del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01.

8.2. Cuando se trate de personas que se hubieran presentado agrupadas asumiendo el compromiso, en caso de resultar adjudicatarias, de constituirse legalmente en una Unión Transitoria (UT), se verificará en SIPRO el estado en que se encuentra quien hubiere suscripto la oferta, como así también, el estado en que se encuentran cada una de las personas que integraran la UT.
De resultar adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el compromiso de constituir UT, deberán realizar -como requisito previo a la notificación de la orden de compra- el trámite de inscripción de la misma en SIPRO.
La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte del Órgano Rector de la sanción que pudiere corresponder en los términos del artículo 106 inciso b) apartado 1.1. Del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Publica Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

8.3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25, ultima parte, del Anexo a la Disposición ONC Nº 62-E/16, los oferentes extranjeros estarán exceptuados de la obligación de inscripción en SIPRO-COMPR.AR. Sin perjuicio de ello, cuando quien se presente como oferente sea una sucursal en el país, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto o cualquier otra especie de representación permanente de una sociedad constituida en el extranjero, si resultara exigible el requisito de incorporación al SIPRO (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

*Causales de desestimación de las ofertas no susceptibles de subsanación.*
Sin perjuicio de los restantes requisitos establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, constituirán causales de desestimación las establecidas en el artículo 66 del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el artículo 1° del Decreto N° 811/22-, siendo éstas no susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas.

*Causales de desestimación de las ofertas susceptibles de subsanación.*
Las causales que se prevén en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 67 del Anexo que integra el Decreto Nº 1.030/16. La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.
En estos casos la Comisión Evaluadora, por sí o a través de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC) o bien el titular de la citada Unidad Operativa en forma previa a recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días (*salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se fijara un plazo mayor).*
Vencido ese plazo sin que los errores u omisiones sean subsanados corresponderá la desestimación de la oferta.
La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.
En aquellos casos en que un proveedor haya individualizado oportunamente en su oferta la póliza electrónica de seguro de caución, brindando los datos requeridos, pero al efectuarse posteriormente la consulta no sea posible realizar el cotejo de los datos de los Documentos GEDO generados o del estado de la póliza, la UOC intimará al oferente a que la presente en el término de DOS (2) días hábiles, la constancia pertinente a fin de acreditar que la póliza electrónica fue emitida en forma previa al acto de apertura, con sujeción a la normativa vigente en la materia, bajo apercibimiento de incurrir en la causal de inadmisibilidad del artículo 66. Inciso "j" del Reglamento aprobado por el Decreto 1.030/16 (Comunicación General ONC N° 3/20).

*Desestimación de ofertas presentadas por personas humanas o jurídicas que registren incumplimientos de contrataciones que les hubieran sido adjudicadas por la armada con anterioridad al procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el presente pliego de bases y condiciones particulares.*
Serán desestimadas -como inadmisibles-, las ofertas presentadas por las personas humanas o jurídicas que hubieran incurrido en el incumplimiento de las obligaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 Punto "d" incisos 1, 2 y 3 del Anexo al Decreto Nº 1030/16, asumidas en DOS (2) contrataciones que le hubieran sido adjudicadas por la ARMADA con anterioridad a la fecha de autorización por parte de la autoridad competente de la ARMADA del trámite del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. A tal fin resultará suficiente, que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente, incorporé al legajo / expediente correspondiente al

procedimiento de selección de contratantes que se substanciará con aplicación de este pliego, las constancias que acrediten, fehacientemente, que las personas humanas o jurídicas precitadas fueron pasibles de la aplicación de cualquiera de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso "a", Puntos: 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01, en las DOS (2) contrataciones anteriores que prevé esta cláusula y, a su vez, que dichas penalidades se encuentran firmes, por no haber sido cuestionadas por el respectivo oferente penalizado o haberse desestimado el recurso interpuesto por aquel a su respecto (artículo 29 mencionado y artículos 68, inciso "g" del Anexo al Decreto N° 1030/16).

**9. ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO**

La adjudicación se notificará al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los TRES días de dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR.

La DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

La notificación de la orden de compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato.

*INCREMENTO / AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA.*

Se deja establecido que la ARMADA podrá aumentar, incrementar o disminuir, en forma unilateral la prestación contratada hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el artículo 12, inciso "b", del Decreto N° 1023/01.

También se deja establecido, que en el caso en que resulte imprescindible para la ARMADA, el incremento, aumento o disminución precitados podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), debiéndose requerir en este último supuesto la conformidad del respectivo cocontratante y, de no brindarse aquella, ello no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni lo hará pasible de ninguna especie de penalidad o sanción.

En ningún caso el incremento, aumento o disminución que se prevén en esta cláusula podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato aún con el consentimiento del respectivo cocontratante. Los aumentos, incrementos o disminuciones mencionados deberán efectivizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

Dichos aumentos, incrementos y disminuciones podrán incidir sobre, UNO (1), varios o el total de los Renglones de la Orden de Compra librada por la ARMADA en favor del respectivo cocontratante, sin exceder -en ningún caso-, los porcentajes indicados con antelación del importe correspondiente a los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la disminución.

El aumento, incremento o disminución de la prestación contratada podrá disponerse por la ARMADA en la fecha de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato (incluida la prórroga, en su caso), o como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el plazo del contrato.

Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá -en ningún caso-, ser utilizada para aumentar o disminuir el plazo de vigencia del mismo (artículo 100, inciso "a", Puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

*ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES.*

La Administración Pública Nacional canaliza los pagos a sus proveedores por medio de la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Por consiguiente, para resultar adjudicatario, el oferente deberá estar dado de alta como beneficiario de pagos del Estado Nacional en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) que administra la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con la normativa vigente en la materia. Quienes no posean número de beneficiario, cualquiera sea su carácter, deberán tramitar el alta de beneficiario pertinente. A tal fin, deberán informar solo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores (artículo 40 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

En consecuencia, los oferentes que no se encuentren dados de alta en el Padrón Único de Entes que se prevé en esta cláusula, deberán solicitar a la ARMADA (Unidad Operativa de Contrataciones -UOC- interviniente, al concretar su oferta en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes) que efectivice dicha alta suministrando a la citada UOC toda la documentación e información requerida por la

normativa mencionada y su complementaria que resulte necesaria a esos efectos. Como también, la demás documentación imprescindible que le sea requerida a dicho efecto por la UOC interviniente.

*REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL*)**.**
Se deja establecido, que no podrán resultar adjudicatarios del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las personas humanas y jurídicas incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), durante el tiempo en que permanezcan en dicho registro -artículo 28, inciso "h", del Decreto Delegado N° 1023/01.

**10. ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA**
*Forma de entrega*
**LA ENTREGA SERÁ: TOTAL**

*Lugar y fecha de entrega*
La entrega del objeto del presente contrato debe regirse de acuerdo a lo indicado en el Sistema COMPR.AR así como el plazo de cumplimiento del mismo.

*Recepción provisoria.*
La Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente recibirá los bienes y/o constatará la prestación del/los servicio/s, según corresponda, con carácter provisional. Los recibos o remitos que se firmen quedaran sujetos a la conformidad de la recepción definitiva. Dicha Comisión podrá llevar a cabo las actividades que fueren necesarias para verificar si las prestaciones cumplen con lo solicitado, así como recabar la opinión de la Unidad Requirente y/u otros destinatarios de los bienes o servicios encontrándose facultada, incluso, para requerir informes a organismos públicos técnicamente competentes. A los efectos de la conformidad de la recepción, la Comisión deberá proceder previamente a la confrontación de las prestaciones con las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, en su caso, con la muestra patrón o la presentada por el adjudicatario en su oferta o bien con los resultados de los análisis, pericias, ensayos u otras pruebas que fuere necesario realizar. En los casos en que se verificaran bienes o servicios faltantes, deficientes o que no cumplen con lo solicitado, intimará al cocontratante a que realice las acciones que fueran necesarias para que los bienes y/o servicios sean prestados de conformidad, en el plazo de (indicar cantidad de días hábiles o corridos, lo que corresponda). El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la Comisión de Recepción. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita en favor de la ARMADA, pudiendo ésta disponer de los elementos. En su caso, la Comisión de Recepción interviniente informará los incumplimientos a la UOC para que se inicien los trámites para aplicar las penalidades correspondientes, sin perjuicio de lo cual el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, eventualmente, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos (artículo 54, inciso "a" del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

*Conformidad de la recepción. Recepción definitiva.*
La recepción definitiva deberá ser otorgada en forma expresa por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios mediante la emisión de la correspondiente acta o certificación. En el caso de que se verificara que la prestación cumple con las condiciones establecidas en el Pliego de bases y Condiciones Particulares, dicha Comisión procederá a otorgar la conformidad de la recepción, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato. Ante el silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la ARMADA no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad. A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión de Recepción interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Titulo III, Capitulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Disposición ONC Nº 62-E/16). Dicha Comisión emitirá un "Acta o Certificado de Recepción definitiva", debiendo remitir una copia al cocontratante a fin de tramitar el pago de la factura correspondiente. Las actas de recepción definitiva podrán ser retiradas por el adjudicatario personalmente, previa coordinación o bien serán enviadas al domicilio especial electrónico constituido oportunamente por el proveedor en SIPRO. En el acta de recepción se deberá detallar, si los hubiera, los incumplimientos del cocontratante, indicando si dan lugar a la aplicación de penalidades y, en su

caso, los montos a descontar por aplicación de lo previsto en el artículo 104 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

**11. PENALIDADES Y SANCIONES**

Las penalidades y sanciones se regirán por lo establecidos en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1023/01 y los artículos 102 a 110 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

**12. FACTURACIÓN Y PAGO**

(Artículos 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

***Facturación***

Los comprobantes de pago deberán entregarse mensualmente, en moneda argentina y corresponderán al mes vencido de la prestación de los servicios, en la respectiva UOC de esta Dirección General o ser enviados por mail a la dirección uocdgia.armada@gmail.com cumpliendo con las siguientes pautas:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669501-4), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.
- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado en la Orden de Compra respectiva emitida por el Sistema COMPR.AR.
- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.
- La documentación indicada con antelación -luego de su verificación-, será girada al DIVISION ECONÓMICA FINANCIERA de esta DIRECCION GENERAL a fin de que ellos la remitan al JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA ARMADA (JEAF) para su procesamiento de pago. Cualquier consulta sobre el tiempo estimado de cobro o inconveniente con el mismo deberá ser tramitada vía correo electrónico a la dirección argentina_naval@yahoo.com.ar o telefónicamente al número 4317-2000 interno 2868.

*Plazo de pago*

A partir de la fecha de recepción por la ARMADA de las facturas que le entregue el pertinente cocontratante comenzará a correr el plazo para su pago, que será de TREINTA (30) días corridos contado desde la fecha precitada. De conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE). Sin perjuicio de ello, se deja establecido, además, que los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidos en la normativa vigente (artículos 90 y 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

*Moneda de pago*

El pago se efectuará en moneda nacional.

**13. ORDEN DE PRELACIÓN**

(Artículo 2 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.
c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.
d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.
e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.
g) La oferta.
h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.
j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

**14. JURISDICCION COMPETENTE.**

Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada -de no poder resolverse en forma consensuada entre el adjudicatario / cocontratante y la ARMADA, deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales con competencia en lo contencioso administrativo con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales-, que el respectivo adjudicatario / cocontratante y la ARMADA deban efectuarse, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios:

1) Para la DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA en Avenida Comodoro Py 2055.

2) Para el cocontratante, en el domicilio especial que deberá indicar expresamente en su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que resulta aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

**15. CONSIDERACIONES GENERALES**

Para aquellas circunstancias que no estén tipificadas en las presentes Cláusulas Particulares se aplicará las siguientes normas:

- Decreto 1030/16 y sus Disposiciones concordantes emitidas por la Oficina Nacional de Contrataciones.
- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición 64/24 de la Oficina Nacional de Contrataciones dependiente de la Vicejefatura de Gabinete Ejecutiva de la Jefatura de Gabinete de Ministros).

**16. RESCISIÓN CONTRACTUAL - CUMPLIMIENTO DE NORMAS - ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.**

Tal como se indica en las penalidades por incumplimiento, el vencimiento del plazo de entrega, más las prórrogas, si las hubiese, sin que el contratista hubiera cumplido con la puesta en marcha, facultará al comitente a rescindir el contrato por justa causa con culpa en cabeza del adjudicatario.

El incumplimiento de las condiciones de operación en el servicio Full Internet, tanto las de conectividad como las de ancho de banda, en 3 (TRES) ocasiones como mínimo durante un plazo de 72 (SETENTA Y DOS) horas contadas a partir de la primera ocasión, cada una de ellas informada fehacientemente al contratista, facultará al comitente. a rescindir el contrato por justa causa. Las ocasiones deberán estar separadas entre sí como mínimo por 4 (CUATRO) horas.

Cuando las demoras acumuladas en la reposición del servicio Full Internet provisto, considerando sólo los tiempos que sobrepasen los plazos máximos estipulados en el presente pliego, alcancen las 24 (VEINTICUATRO) horas, tanto si esta demora acumulada resulta de una sola ocasión como de la suma de múltiples ocasiones, quedará facultado el comitente a rescindir el contrato por justa causa. Esta acumulación se considerará en forma mensual a partir de la fecha de puesta en marcha.

A partir de la tercera oportunidad, contada desde la puesta en marcha, en que no se haya alcanzado la disponibilidad mensual requerida en el pliego, el comitente quedará facultado a rescindir el contrato por justa causa.

Por lo expuesto el incumplimiento de las obligaciones que asumirá el respectivo adjudicatario / cocontratante por la contratación adjudicada -cuando dicho incumplimiento encuadre en lo establecido en los artículos 102, Punto "d", incisos: 1, 2 y 3- del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16, lo hará pasible de la aplicación por la ARMADA de la penalidad de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho, desde la fecha de su comunicación por la ARMADA implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del respectivo adjudicatario / cocontratante. Asimismo, lo hará pasible de la aplicación por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), de la sanción que se prevé en el artículo 106 inciso "b", Acápite 1, Punto 1.3. del Anexo precitado. El adjudicatario / cocontratante también estará obligado a cumplimentar -a su costa-, las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, laborales, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. Además, asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769. La ARMADA se encontrará facultada -por si-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales, Provinciales, Municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertinentes, la información que pondere conveniente respecto al cumplimiento por el adjudicatario de la normativa que se prevé en esta cláusula. Asimismo, conforme a la normativa mencionada en esta cláusula, el adjudicatario / cocontratante estará obligado a no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier otra suma dineraria -de cualquier especie-, que deba abonar al

personal contratado por él o que integrando su Empresa, emplee para la ejecución en favor de la ARMADA de la prestación que asumirá como consecuencia de la contratación adjudicada. El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones precitadas, encuadrará como el incumplimiento de una obligación contractual esencial del adjudicatario y, en consecuencia, facultará a la ARMADA a rescindir la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario / cocontratante -(artículo 66, inciso "J" y 98 del Anexo al Decreto N° 1030/16)-.

**17. RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS.**
El adjudicatario / cocontratante asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier especie-, que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere al personal militar o Civil de la ARMADA, a cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA, como consecuencia de la prestación que efectivizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada, se origine por caso fortuito, fuerza mayor o actos del hombre. También será asumida por el adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier naturaleza (incluyendo la muerte), que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa del adjudicatario como consecuencia de la prestación que el último realizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada.

**18. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD**.
El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a mantener indemne a la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso -o de cualquier otra especie-, que el personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario / cocontratante o cualquier tercero le efectivice a la ARMADA con motivo de la prestación que el adjudicatario / cocontratante estará obligado a realizar en favor de la ARMADA por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario / cocontratante también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer -a exclusiva costa del adjudicatario / cocontratante-, el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitados para el caso en que aquellos se produzcan.

**19. REVOCACIÓN - MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL CONTRATO PERFECCIONADO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD, MÉRITO O CONVENIENCIA**. La revocación, modificación o sustitución por parte de la ARMADA del contrato perfeccionado con el pertinente cocontratante por razones de oportunidad, mérito o conveniencia no generará derecho a indemnización en favor del respectivo cocontratante en concepto de lucro cesante, sino únicamente, la indemnización del daño emergente que el último acredite -fehacientemente-, haber sufrido, ante la ARMADA (artículo 95 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

**20. RESARCIMIENTO INTEGRAL.**
Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios / cocontratantes incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a dichos oferentes y adjudicatarios / cocontratantes de las multas a que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio a su respecto por la ARMADA de las acciones judiciales que decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados por los incumplimientos en que incurran dichos oferentes, adjudicatarios o cocontratantes en los términos del artículo 105 del Anexo al Decreto N° 1030/16, que en todos los casos -de existir-, serán determinados en forma unilateral por la ARMADA mediante el pertinente Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión. Dicho Informe Técnico, cuando proceda su implementación, se agregará al legajo / constancias que integren el procedimiento de selección de cocontrantes que se substancie conforme al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

**21. CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACION DE BIENES DE USO**
A fin de llevar a cabo el Programa de Catalogación de Materiales para la Defensa, el o los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberán coordinar con el organismo receptor dela ARMADA, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del /los materiales objeto de la contratación:

1. Razón social (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de internet) del fabricante del producto ofertado. Fabricante: es el que concibe y produce un artículo.
Identificación registrada y utilizada por el fabricante del/los productos ofertado/s, número de referencia (número de parte, número de catálogo, códigos de barras), en caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también del mismo.
2. Marca y/o modelo del producto ofertado.

3. Características técnicas y funcionales del artículo ofertado (descripción).

4. Si el producto ofertado cumple normas nacionales e internacionales deberá indicar las mismas.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados por la ARMADA exclusivamente para el programa de catalogación precitado y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 25.326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se haya accedido.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

**Hoja Adicional de Firmas**
**Pliego Bases Condic. Part.**

**Número:** PLIEG-2026-92173327-APN-DGIA#ARA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 22 de Septiembre de 2026

**Referencia:** Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Proceso 38/31-0449-LPU26

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.22 09:24:31 -03:00

CRISTIAN ALEJANDRO POPP
Asesor
Dirección General de Inteligencia de la Armada
Armada Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.22 09:24:31 -03:00